

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO - BRICKO

Borrador funcional. Completar datos institucionales y someter a revisión jurídica antes de publicar.

1. TITULAR

La plataforma BRICKO es operada por [RAZÓN SOCIAL], CUIT [●], con domicilio en [●] y correo legal [●].

2. SERVICIO

BRICKO brinda infraestructura digital para publicar necesidades de obra, recibir ofertas, adjudicar, documentar contratos e hitos, organizar participantes, conservar una carpeta digital y facilitar trazabilidad.

3. ROL DE BRICKO

Salvo contratación expresa y separada, BRICKO no ejecuta obras, no es comitente, contratista, empleador, director técnico ni garante del resultado. Cliente y contratista celebran el contrato principal entre sí.

4. CUENTAS Y DATOS

El usuario debe aportar información verdadera, mantenerla actualizada y proteger sus credenciales. BRICKO puede solicitar validaciones razonables de identidad, CUIT, matrícula y documentación cuando corresponda.

5. PUBLICACIONES Y OFERTAS

La publicación no obliga a adjudicar. Al adjudicar, la oferta ganadora, el alcance y las condiciones quedan congelados para generar la preparación contractual. Las modificaciones posteriores deben quedar registradas.

6. COMISIÓN

El cliente y los oferentes no ganadores no pagan comisión. El contratista/profesional ganador abona la comisión informada por BRICKO al inicio de la preparación. En el modelo actual: 10% del monto adjudicado. La base, impuestos, vencimiento y reglas de devolución/cancelación deben mostrarse antes de confirmar.

7. CONTRATO AUTOMÁTICO

BRICKO genera un borrador con datos previamente cargados. Las partes deben revisarlo. Sólo pasa a final cuando ambas aceptan la misma versión. Si cambia un dato contractual, las aceptaciones anteriores dejan de valer.

8. FIRMA / ACEPTACIÓN

La interfaz debe informar qué método de aceptación se utiliza y conservar evidencia de versión, fecha/hora e integridad. No se llamará "firma digital" a un mecanismo que no cumpla los requisitos legales correspondientes.

9. PARTICIPANTES Y MODALIDAD

La modalidad declarada debe coincidir con la realidad. PADIC se utiliza sólo cuando corresponda. No debe usarse BRICKO para encubrir relaciones de dependencia. Dependientes, subcontratistas y profesionales conservan sus requisitos propios.

10. PAGOS E HITOS

Los pagos de obra se vinculan a hitos acordados y aprobados cuando así se pacte. Cada hito debe conservar monto, resultado, evidencia, aprobación y comprobantes asociados.

11. CARPETA DIGITAL Y QR

La carpeta reúne contrato, anexos, hitos, participantes y documentación de la obra. El QR ofrece una vista limitada para verificación o inspección; no reemplaza permisos ni controles oficiales. El acceso debe ser revocable, con vigencia y trazabilidad.

12. VERIFICACIONES

Las etiquetas "verificado" deben indicar exactamente qué se comprobó y cuándo. No implican garantía general de calidad, solvencia o cumplimiento futuro.

13. PRIVACIDAD

El tratamiento de datos se rige por la Política de Privacidad. Deben aplicarse minimización, perfiles de acceso y registro de actividad. La vista QR no debe exponer datos personales que no sean necesarios para la finalidad de inspección/verificación.

14. CONDUCTAS PROHIBIDAS

Se prohíben fraude, suplantación, documentación falsa, acceso no autorizado, manipulación de reputación, elusión ilegítima de comisiones devengadas y simulación de encuadres jurídicos.

15. SUSPENSIÓN Y BAJA

BRICKO puede limitar o suspender cuentas por seguridad, fraude, documentación vencida o incumplimiento, aplicando criterios razonables. La baja no elimina documentación que deba conservarse por contratos, facturación, defensa de derechos o normas aplicables.

16. RESPONSABILIDAD

Cada usuario responde por sus actos, información, obligaciones fiscales/laborales, pagos y ejecución que le sean imputables. Las limitaciones de BRICKO sólo operan en la medida permitida por normas imperativas y de consumo.

17. DISPONIBILIDAD

Pueden existir mantenimientos o fallas. BRICKO debe mantener medidas razonables de continuidad y respaldo, sin prometer disponibilidad absoluta.

18. LEY, RECLAMOS Y CONTACTO

Rige la ley argentina. Deben respetarse las jurisdicciones y derechos inderogables que correspondan. Contacto legal: [EMAIL] - [DOMICILIO] - [TELÉFONO].

IMPLEMENTACIÓN: Términos y Política de Privacidad deben aceptarse por separado, con enlaces reales y registro de versión/fecha.